

1503236-68.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1503236-68.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 18 de maio de 2022^o, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1503236-68.2021.8.26.0544 - 2022/000099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

GABRIEL HENRIQUE MOREIRA GENEROSO

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE MOREIRA GENEROSO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 21h40min., na Rua Clayr Fernando Gato, n. 509, Vila Maringá, nesta cidade e comarca de Jundiaí, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, agindo em concurso e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, teria tentado subtrair, para eles, dois aparelhos e TV, diversas bijuterias e outros bens de valor, pertencentes a Maria de Lourdes Monteiro.

Oferecida e recebida a denúncia, o acusado foi pessoalmente citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público, preliminarmente, manifestou-se pelo recebimento do aditamento à denúncia oferecido às fls. 173/175, no caso de não ser reconhecido que a denúncia de fls. 102/103 elencou tanto as

qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de agentes, como a referente à escalada. No mérito, requereu a integral procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu: seja a condenação mais antiga do réu considerada como maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena para o fim de exasperá-la, bem como seja duas das qualificadoras consideradas como circunstância desfavorável, requerendo seja a pena base acrescida de 3/8 na primeira fase de dosimetria; seja reconhecida a reincidência do acusado, negando-se sua compensação com a circunstância atenuante da confissão; o aumento da pena referente à causa de aumento do repouso noturno; assim como o reconhecimento da causa de diminuição decorrente da tentativa; a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, negando-se a substituição por pena restritiva de direitos.

A defesa, por seu turno, preliminarmente, requereu seja indeferido o pedido de aditamento de fls. 173/175. No mérito, deixou de pedir a absolvição, passando a requerimentos acerca da dosimetria da pena: a desclassificação para a forma simples do delito de furto, dado que a qualificadora apontada na denúncia (rompimento de obstáculo) não restou devidamente comprovada. Em caso de recebimento do aditamento de fls. 173/175, é válido considerar que o laudo pericial de fls. 170/172 é impreciso, pois não há um detalhamento específico e técnico sobre a altura do muro escalado, pugnano pelo afastamento das qualificadoras referente a escalada e ao concurso de agentes. Ademais, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; a integral compensação da reincidência com a confissão deduzida em Juízo; o afastamento da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal; o reconhecimento da forma tentada do delito, com aplicação da máxima redução de pena legalmente admitida; a fixação do regime semiaberto, com fundamento no disposto no art. 33, §2º, "c", do CP e, com fundamento no artigo 387, §2º do CPP, considerando o tempo de prisão provisória em situação idêntica a do regime fechado, requereu seja fixado regime final aberto (réu preso desde 24 de dezembro de 2021 – praticamente 5 meses – fls. 76/77); bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

Preliminarmente, observo que em que pese a denúncia de fls. 102/103 não nomeie a qualificadora referente à escalada, é certo que a qualificadora restou devidamente descrita na exordial, a qual indicou que o ingresso ao imóvel se deu pela janela, bem como fez constar na tipificação penal o inciso correspondente, qual seja, o II, do parágrafo 4º, artigo 155 do CP, assim como reconheço que ali restou elencada a qualificadora referente ao concurso de agentes, haja vista estar devidamente descrito na inicial, embora o respectivo inciso não conste da capitulação penal. Desta forma, não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa, que pôde ser exercida diante de todos os fatos imputados ao acusado.

Assim, deixo de apreciar a preliminar ministerial quanto ao pedido de recebimento do aditamento proposto às fls. 173/175, por restar prejudicado o pedido.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 19, laudo pericial de fls. 170/172, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de uma testemunha de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu confessou parcialmente a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que praticou o furto sozinho, que não arrombou a porta de entrada ou a janela, que ingressou no imóvel pela janela, alegando que estava aberta e que fica a uma altura de cerca de 1,2m.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitativa quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela

prova hoje produzida, notadamente pelo depoimento de um dos policiais envolvidos em sua prisão.

De outro lado, ficou plenamente configurada, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155, do Código Penal, bem como as qualificadoras relativas ao concurso de agentes e à escalada, uma vez que o réu foi ao imóvel da vítima, juntamente com outro indivíduo não identificado, sendo que ingressaram no interior do imóvel por uma janela lateral, mediante escalada, durante o repouso noturno.

Quanto à qualificadora referente à escalada, o laudo pericial de fls. 172/174 comprova que "tratava-se de um imóvel residencial, construído em alvenaria, vedado na parte frontal por muro interrompido por portão metálico e por portão de madeira. No momento dos exames periciais, foram verificadas a presença de vestígios do tipo sujidades compatíveis com as deixadas no processo de escalada na parede, na qual se localiza a janela que permite o acesso para o interior do imóvel. Ressalta-se que tal parede possuía uma altura de aproximadamente 2,10 metros."

Ademais, o depoimento judicial do agente público, ressaltado, foi coerente com as declarações por ele prestada na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que a vítima ou a testemunha tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento do policial militar envolvido na prisão do acusado.

Não há qualquer irregularidade na oitiva do servidor, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para substituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Tenho, entretanto, por não comprovada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, notadamente por não restar comprovada pericialmente.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado durante o repouso noturno, em concurso de agentes e mediante escalada, contra o imóvel citado na denúncia.

Ademais, tenho por reconhecido o crime de furto na sua forma tentada, uma vez que o

acusado não teve, por lapso de tempo juridicamente relevante, a posse mansa e pacífica da "res furtiva".

Desta forma, o réu incorreu na prática do crime tipificado no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II do CP. Reitero que, em que pese a denúncia não constar o inciso IV, é certo que a qualificadora do concurso de agentes restou devidamente descrita na pela exordial.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é multireincidente, conforme certidão de fls. 47/51, o que será oportunamente apreciado. Desta forma, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, a pena base deverá ser fixada no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a considerar, presente a circunstância agravante da reincidência, de forma que elevo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena relativa à prática do crime durante o repouso noturno, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, mantida a unidade no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da tentativa, assim com o 'iter criminis' percorrido, diminuo a pena aplicada pela metade, estabelecendo-a em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

E, desde já, esclareço que a confissão parcial do acusado não pode servir para determinar a incidência da atenuante, por não entendê-la prestada de forma eficaz e verossímil, situação esta que não permite o reconhecimento da benesse.

Ademais, não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Diante da reincidência do acusado, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Contudo, atento ao disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, verifico que o réu preencheu os requisitos para a progressão de regime, razão pela qual iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR GABRIEL HENRIQUE MOREIRA GENEROSO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, pena esta a ser cumprida em regime aberto, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e realize-se audiência de advertência, se o caso. Ademais, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA